

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4858/2537

นาง เปรียง แซ่โล้ว หรือ แก้ว บาง
นาย คุ้ม เงินเสียง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 91, มาตรา 183

คู่ความตกลงทำกันว่าหากมีคำพิพากษาถึงที่สุดใ้ในคดีอาญาซึ่งจำเลยคดีนี้ถูกฟ้องเป็นจำเลยมีความผิดตามฟ้อง จำเลยคดีนี้ยอมแพ้หากคำพิพากษาถึงที่สุดว่าจำเลยไม่มีความผิดตามฟ้อง โจทก์คดีนี้ยอมแพ้ คู่ความแถลงไม่ตั้งใจสืบพยานปรากฏว่าในคดีอาญามีคำพิพากษาถึงที่สุดโดยศาลฎีกายกฟ้องโจทก์เพราะฟ้องโจทก์ขาดอายุความ โดยไม่ได้พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดหรือไม่ดังคำทำ ศาลไม่อาจวินิจฉัยชี้ขาดให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดชนะหรือแพ้คดีตามคำทำ ต้องรับฟังพยานหลักฐานของโจทก์จำเลยต่อไป แม้ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นฉบับที่กคำทำไว้ว่าคู่ความไม่ตั้งใจสืบพยาน ก็มีความหมายเพียงว่าหากคำพิพากษาคดีอาญาถึงที่สุดอย่างหนึ่งอย่างใดตามคำทำแล้วคู่ความจะไม่ตั้งใจสืบพยาน จะถือว่าในกรณีคำพิพากษาคดีอาญาอันถึงที่สุดไม่ชี้ขาดว่าจำเลยมีความผิดหรือไม่คู่ความก็ไม่ตั้งใจสืบพยานหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนายเป่ลื่องและอำแดงสุกได้จดทะเบียนโอนที่ดินมรดกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยแต่เพียงผู้เดียว โดยมีได้แบ่งให้แก่

โจทก์ผู้เป็นทายาทและทายาทอื่นขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนเพิกถอนนิติกรรม การโอนที่ดินแปลงดังกล่าว หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการ แสดงเจตนาของจำเลยในการจดทะเบียนเพิกถอนการโอน

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม และโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะโจทก์ได้ ยักยอกที่ดินตามฟ้องซึ่งเป็นมรดกของนายเปลื้องอำแดงสุกไปออกน.ส.3 ทับโฉนด ที่ดินมรดกเป็นชื่อของโจทก์เกินส่วนที่โจทก์จะได้รับ โจทก์จึงเป็นผู้ถูกจำกัดไม่ได้รับ ทรัพย์สินมรดกตามกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาท ข้อ 1 คำฟ้องเคลือบคลุมหรือไม่ ข้อ 2 โจทก์มีอำนาจฟ้องเพิกถอนนิติกรรม การโอนทรัพย์สินตามฟ้องหรือไม่ข้อแรกเป็น ประเด็นหาข้อเท็จจริง ศาลวินิจฉัยได้เอง ข้อ 2 โจทก์กล่าวอ้าง จำเลยปฏิเสธ ภาระการ พิสูจน์ตกโจทก์ ให้โจทก์นำสืบก่อนและกำหนดวันสืบพยานโจทก์ถึงวันนัดคู่ความทำ กันว่าหากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าจำเลยคดีนี้ซึ่งเป็นจำเลยในคดีอาญาหมายเลข แดงที่ 955/2531 ของศาลชั้นต้นมีความผิดตามฟ้องจำเลยคดีนี้ยอมแพ้ ถ้าในคดี อาญาดังกล่าวศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าจำเลยไม่มีความผิดตามฟ้อง โจทก์คดีนี้ ยอมแพ้ คู่ความแถลงไม่ติดใจสืบพยานคดีอาญาถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่ง วินิจฉัยว่า คดีของโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 สิทธิ นำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(6)โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง พิพากษายกฟ้อง ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ศาลฎีกาได้มีคำ พิพากษาถึงที่สุดในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 955/2531ให้ยกฟ้องโจทก์ โดยมีได้ วินิจฉัยว่าจำเลยในคดีอาญาดังกล่าวกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ผลคำพิพากษา ไม่เป็นไปตามคำทำ แต่ไม่จำเป็นต้องสืบพยานต่อไปเพราะคู่ความแถลงไม่ติดใจสืบพยาน จะต้องพิจารณาไปตามประเด็นแห่งคดีเหมือนกับว่าไม่มีการสืบพยาน ประเด็นข้อ 2 ที่ ว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องเพิกถอนนิติกรรม การโอนทรัพย์สินตามฟ้องได้หรือไม่ นั้น เมื่อ

โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานนำสืบสมตามประเด็นดังกล่าวโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ไม่
จำต้องวินิจฉัยประเด็นอื่นอีกต่อไปพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อปรากฏว่าคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 955/2531 ของศาล
ชั้นต้นได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดโดยศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องโจทก์เพราะฟ้องโจทก์
ขาดอายุความ เห็นว่า ศาลฎีกามีได้พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดหรือไม่มีความผิด
ตามฟ้องดังกล่าวศาลก็ไม่อาจวินิจฉัยชี้ขาดให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดชนะหรือแพ้คดีตามคำ
ทำได้เพราะศาลฎีกามีได้พิพากษาอย่างหนึ่งอย่างใดตามคำทำของโจทก์หรือจำเลย
จึงชอบที่ศาลจะต้องรับฟังพยานหลักฐานอื่นของโจทก์จำเลยต่อไป แม้ตามรายงาน
กระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นที่จดบันทึกคำทำของโจทก์จำเลยไว้จะมีข้อความว่าคู่
ความไม่ตั้งใจสืบพยาน ก็มีความหมายเพียงว่าหากคำพิพากษาถึงที่สุดอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามคำทำแล้วคู่ความจะไม่ตั้งใจสืบพยาน จะถือว่าในกรณีที่คำพิพากษาถึงที่
สุดไม่ชี้ขาดว่าจำเลยมีความผิดหรือไม่คู่ความก็ไม่ตั้งใจสืบพยานหาได้ไม่ ที่ศาลล่าง
ทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์ยืนตามกันมานั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา
ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ให้ศาลชั้น
ต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดีค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาล
ให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่

(ชลิต ประไพศาล-สุนพ กิริติยุดิ-ชลอ ทองแยม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ